

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

פ/25/459

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – פסקת התגברות)

הוספת סעיף 8א 1. בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו¹, אחרי סעיף 8 יבוא:

”פסקת התגברות 8א. הוראת חוק הפוגעת בחוק-יסוד זה תהא תקפה אף כשאינה בהתאם להוראות סעיף 8, אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק-יסוד זה; תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום ארבע שנים מיום תחילתו, זולת אם נקבע בו מועד מוקדם יותר.”

דברי הסבר

שני חוקי יסוד מרכזיים בישראל עוסקים בזכויות אדם: האחד, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, השני חוק-יסוד: חופש העיסוק. אך בעוד שחוק-יסוד: חופש העיסוק כולל פסקת התגברות, בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אין הסדר דומה. המנגנון המוצע של פסקת ההתגברות יאפשר לכנסת לחוקק חוק אף אם אינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובתנאי שנתקבל ברוב של חברי הכנסת, ונאמר בו במפורש שהוא תקף על אף האמור בחוק היסוד. הרשות המחוקקת נבחרה באופן דמוקרטי ומשקפת נאמנה את רצון הבוחר, היינו רצון העם. ביקורת שיפוטית היא הכרחית ומתבקשת למען הגנה על זכויות המיעוט אך אין בכוחה להחליף או לבוא במקום ריבונות העם. לא ברור מדוע ההסדר אשר עובד מצוין בחוק-יסוד: חופש העיסוק, וכמעט ולא נעשה בו שימוש ובוודאי שלא שימוש לרעה, איננו הסדר ראוי דיו לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. לפיכך מוצע, להחיל ההסדר האמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק אף בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, ולתת לעם לומר את דברו. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/191/24).

הצעת החוק זוהי לפ/191/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 150.